



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 14

**Verträge zwischen nahen Angehörigen,
Berücksichtigung von Verlusten,
Anrechnung der GewSt**

65

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	VERTRÄGE ZWISCHEN NAHEN ANGEHÖRIGEN	2
1.	Allgemeine Voraussetzungen zur Anerkennung von Ehegattenverträgen	2
1.1	Ernsthafte Vereinbarung und tatsächliche Durchführung	2
1.2	Klare und eindeutige Regelungen	2
1.3	Rückwirkungsverbot	3
1.4	Vor der Ehe abgeschlossene Verträge	3
2.	Arbeitsverträge	3
2.1	Inhalt des Vertrages	3
2.2	Ernsthaftigkeit	3
2.3	Tatsächliche Durchführung	4
2.3.1	Auszahlung der Vergütung	4
2.3.2	Überlassung als Darlehen	6
2.3.3	Verwendung des Arbeitslohns durch schenkweise Übertragung	6
2.3.4	Erbringung der Arbeitsleistung	6
2.4	Angemessenheit des Arbeitslohns	7
2.5	Zukunftssicherungsleistungen	7
2.5.1	Sozialversicherungsbeiträge bzw. Beiträge zur Pflegeversicherung	8
2.5.2	Betriebliche Altersversorgung	8
2.5.3	Vermögenswirksame Leistungen	9
2.6	Sonstige Vorteile	9
2.7	Folgen der Nichtanerkennung des Arbeitsverhältnisses	9
3.	Andere Verträge zwischen Ehegatten	11
3.1	Miet- und Pachtverträge	11
3.2	Darlehensverträge	11
3.3	Schenkungsverträge	11
3.4	Gesellschaftsverträge	12
4.	Verträge zwischen Eltern und Kindern	12
5.	Verträge zwischen Partnern nichtehelicher Lebensgemeinschaften	13
II.	BERÜCKSICHTIGUNG VON VERLUSTEN	14
1.	Verlустаusgleich	14
2.	Verlustabzug	15
2.1	Verlustrücktrag	15
2.2	Verlustvortrag	16
2.2.1	Begrenzung des Verlustvortrags	16
2.2.2	Gesonderte Feststellung des Verlustvortrags	16
2.2.3	Sonderfall „Heirat und erstmalige Zusammenveranlagung“	17
3.	Verlустаusgleichsbeschränkungen	18



4.	Abzugsberechtigter	19
4.1	Zusammenveranlagung von Ehegatten/Lebenspartner	19
4.2	Erbfälle	20
III.	ANRECHNUNG VON GEWERBESTEUER	21
IV.	ÜBUNGSFÄLLE	22
1.	Übungsfall 1	22
2.	Übungsfall 2	22

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Lehrbrief Einkommensteuer 14 – Überblick – v13909

**LERNZIEL**

In diesem Lehrbrief werden die Einzelheiten zur steuerlichen Anerkennung von Arbeits-, Darlehens-, Miet- und Pachtverträgen zwischen Ehegatten/Lebenspartnern bzw. zwischen nahen Angehörigen dargestellt und erläutert. Des Weiteren werden die Berücksichtigung von Verlusten und die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer besprochen. Nach Durcharbeitung dieses Lehrbriefs können Sie zu den sich hieraus ergebenden Fragen Stellung nehmen und die steuerlichen Fragestellungen beantworten.

**PRÜFUNGSTIPP**

Die steuerliche Anerkennung von Arbeits-, Darlehens-, Miet- und Pachtverträgen zwischen nahen Angehörigen ist eine wesentliche Grundlage bei der steuerlichen Überprüfung, ob abzugsfähige Betriebsausgaben oder eine Entnahme bzw. verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt.

Die Regelungen in § 10d EStG schaffen Grundlagen zum Verlustabzug, die im Einkommensteuerrecht und darüber hinaus auch im Körperschaftsteuerrecht und Gewerbesteuerrecht gelten. In den letzten Jahren wurde der Verlustabzug wie folgt geprüft:

- Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften (2024, 2016);
- Verlustabzug bei der Gewerbesteuer (2022, 2019, 2018, 2016)



I. VERTRÄGE ZWISCHEN NAHEN ANGEHÖRIGEN

ALLGEMEINES

Betriebsausgaben sind Aufwendungen, die **durch den Betrieb veranlasst** sind (§ 4 Abs. 4 EStG).

Sind Aufwendungen eines Unternehmers nicht (ausschließlich) durch den Betrieb, sondern privat (mit-)veranlasst, liegen Privatentnahmen i. S. d. § 4 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 12 EStG vor, die den Gewinn nicht mindern dürfen.

Der Anwendungsbereich des § 4 Abs. 4 EStG wird durch § 12 Nr. 1 und 2 EStG eingeschränkt.

Nach diesen Vorschriften sind solche Aufwendungen für die Lebensführung nicht abziehbar, die die wirtschaftliche oder berufliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen. Hierin kommt das steuerliche Aufteilungs- und Abzugsverbot für Aufwendungen, die sowohl beruflich/betrieblich als auch privat veranlasst sind („**gemischte Aufwendungen**“), zum Ausdruck.

Ferner sind freiwillige Zuwendungen, Zuwendungen aufgrund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht und andere Zuwendungen an eine gegenüber dem Steuerpflichtigen unterhaltsberechtigten Person nicht abziehbar.

Während bei untereinander fremden Personen Vermögensverschiebungen regelmäßig auf beruflichen bzw. betrieblichen Beziehungen beruhen, sind derartige Vermögensverschiebungen zwischen Ehegatten nicht selten durch die familiären Beziehungen, d. h. durch die Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft begründet.

Ob eine Vermögensverschiebung zwischen Ehegatten auf einem Leistungsaustauschverhältnis (z. B. Arbeitsvertrag) und damit auf betrieblicher Veranlassung beruht, muss vorrangig aufgrund der getroffenen rechtlichen Vereinbarungen beurteilt werden.

1. Allgemeine Voraussetzungen zur Anerkennung von Ehegattenverträgen

Für die Anwendung des EStG ist es grundsätzlich gleichgültig, ob ein unter das EStG fallender Sachverhalt zivilrechtlich wirksam zustande gekommen ist (§ 41 Abs. 1 AO).

§ 41 Abs. 1 AO ist auf Rechtsgeschäfte zwischen Ehegatten und zwischen nahen Angehörigen regelmäßig nicht anwendbar.

Bei Verträgen zwischen nahen Angehörigen ist Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung, dass sie zivilrechtlich wirksam zustande gekommen sind.

Die zivilrechtliche Wirksamkeit ist erforderlich, um abgrenzen zu können, ob ein sog. Leistungsaustauschverhältnis zwischen den Ehegatten bzw. zwischen nahen Angehörigen tatsächlich gewollt ist.

1.1 Ernsthafte Vereinbarung und tatsächliche Durchführung

Neben der zivilrechtlichen Wirksamkeit von Verträgen zwischen Ehegatten ist Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung, dass sie eindeutig ernstlich vereinbart sind und auch entsprechend der getroffenen Vereinbarung durchgeführt werden.

Dies bedeutet, dass sowohl die vertraglichen Vereinbarungen als auch deren Durchführung so ausgestaltet sein müssen, wie es auch zwischen fremden Dritten der Fall wäre.

1.2 Klare und eindeutige Regelungen

Die getroffenen Vereinbarungen müssen in sich schlüssig sein. Die Vereinbarungen dürfen nicht beliebig auslegungsfähig sein und müssen die Vertragsparteien (Ehegatten) tatsächlich binden.



HINWEIS

Verträge gelten nur dann als klar und eindeutig, wenn die Erfüllung des Vertrages einklagbar ist.

1.3 Rückwirkungsverbot

Da ein bereits verwirklichter Sachverhalt nicht mehr verändert werden kann, werden rückwirkend abgeschlossene Verträge steuerlich nicht anerkannt (H 4.8 EStH „Rückwirkung“).

1.4 Vor der Ehe abgeschlossene Verträge

Verträge zwischen Ehegatten, die mehrere Jahre vor der Eheschließung abgeschlossen wurden, sind steuerlich regelmäßig auch nach der Eheschließung anzuerkennen, wenn sich weder an der Tätigkeit noch an der Form der Zahlung etwas geändert hat (H 4.8 EStH „Eheschließung“).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verträge zwischen Ehegatten – v10568

2. Arbeitsverträge

Hauptfall von Verträgen zwischen Ehegatten sind Anstellungs- und Arbeitsverträge. Bei einem anzuerkennenden Arbeitsverhältnis ergeben sich dann die folgenden steuerlichen Konsequenzen:

a) Arbeitgeberehegatte:

Der Bruttolohn sowie die vom Arbeitgeber zu erbringenden Sozialversicherungsbeiträge sind Betriebsausgaben i. S. d. § 4 Abs. 4 EStG.

b) Arbeitnehmerehegatte:

Der Bruttolohn gehört zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 Abs. 1 EStG). Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung ist steuerfrei gem. § 3 Nr. 62 EStG. Die allgemeinen Pauschbeträge, z. B. § 9a Nr. 1 EStG, sind ohne Einschränkung anzuwenden.

2.1 Inhalt des Vertrages

Arbeitsverträge bedürfen nicht der Schriftform, sie können auch zwischen Ehegatten mündlich vereinbart werden. Aus **Beweisgründen** ist die Schriftform jedoch zweckmäßig.

Unabdingbarer Inhalt eines Arbeitsvertrages sind Vereinbarungen über die Hauptvertragspflichten. Hierzu gehören in erster Linie

- die Höhe des Arbeitslohns,
- die Art der Tätigkeit und
- der Umfang der Tätigkeit (vereinbarte Arbeitszeit).

Fehlt es an einer dieser Vereinbarungen, kann der Arbeitsvertrag steuerlich nicht anerkannt werden.

Der Arbeitsvertrag muss inhaltlich (sachlich) dem entsprechen, was auch bei Arbeitsverträgen unter Fremden üblich ist.

2.2 Ernsthaftigkeit

Die sachliche Überprüfung des Arbeitsvertrages dient der Erforschung des tatsächlichen Willens der Ehegatten, d. h., ob im Vordergrund eine private Vermögensverschiebung aus privaten Erwägungen beabsichtigt ist oder ob tatsächlich ein Arbeitsvertrag gewollt war.

Die Finanzbehörden vergleichen daher regelmäßig den Arbeitsvertrag zwischen den Ehegatten mit den Arbeitsverträgen solcher Personen, die im gleichen Betrieb eine vergleichbare Arbeit ausführen.

Ist ein solcher Vergleich nicht möglich (z. B., weil im Betrieb kein „vergleichbarer Arbeitnehmer“ beschäftigt ist), wird ein sog. externer Betriebsvergleich durchgeführt.



Leistet der als Arbeitnehmer beschäftigte Angehörige unbezahlte Mehrarbeit über seine vertragliche Stundenzahl hinaus, steht dies der Annahme, dass das Arbeitsverhältnis tatsächlich durchgeführt worden ist, grundsätzlich nicht entgegen. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn die vereinbarte Vergütung nicht mehr als Gegenleistung für die Tätigkeit anzusehen ist (H 4.8 EStH „Fremdvergleich“).

2.3 Tatsächliche Durchführung

Weitere Voraussetzung für die Anerkennung von Ehegattenverträgen ist, dass die Verträge so durchgeführt werden, wie sie vereinbart worden sind.

Neben der vertraglichen Gestaltung muss auch die Durchführung unter Dritten üblich sein (H 4.8 EStH „Fremdvergleich“).

Es muss feststehen, dass die vereinbarten Leistungen, d. h. die Dienstleistung des Arbeitnehmers und die Lohnzahlung durch den Arbeitgeber, tatsächlich erbracht wurden.

Bei der Auszahlung des Arbeitslohns müssen Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge (so weit Sozialversicherungspflicht besteht) einbehalten und abgeführt werden, andernfalls handelt es sich um ein gewichtiges Indiz gegen die Ernsthaftigkeit des Arbeitsverhältnisses.

► **Beispiel:**

Ernst Eins betreibt ein Einzelhandelsgeschäft. Seine Ehefrau Rita arbeitet gelegentlich im Geschäft mit, ohne dass die Ehegatten einen Arbeitsvertrag abgeschlossen haben.

Frau Eins erhielt für ihre Mithilfe in 02 insgesamt 4.000 € ausbezahlt. Genaue Abrechnungen wurden nicht erstellt.

► **Lösung:**

*Voraussetzung für die Anerkennung von Arbeitsverträgen ist, dass sie **ernsthaft vereinbart** und entsprechend der Vereinbarung **tatsächlich durchgeführt** werden (R 4.8 Abs. 1 EStR).*

Die Ehegatten haben keinen Arbeitsvertrag abgeschlossen, so dass die Mithilfe von Frau Eins nicht auf einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung, sondern auf familienrechtlicher Grundlage beruht, was auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass der ausgezahlte Betrag nicht anhand geleisteter Arbeitsstunden errechnet wurde.

Es liegt kein steuerlich anzuerkennendes Arbeitsverhältnis zwischen den Ehegatten Ernst und Rita Eins vor.

Die ausgezahlten Beträge sind Privatentnahmen des E. Eins (§ 4 Abs. 1 Satz 2 EStG).

2.3.1 Auszahlung der Vergütung

Der vereinbarte Arbeitslohn muss zum vereinbarten Zahlungszeitpunkt (i. d. R. am Ende eines jeden Kalendermonats) tatsächlich gezahlt werden.

Vereinbarungen, nach denen der Arbeitslohn z. B. jährlich oder bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu zahlen ist, oder dann, wenn es die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebs erlauben, führen regelmäßig dazu, dass das Arbeitsverhältnis steuerlich nicht anerkannt wird, da hier die Annahme berechtigt ist, dass der Arbeitnehmerehegatte seine Arbeitsleistung nur aus privaten Erwägungen erbracht hat, weil derartige Gehalts- oder Lohnabreden unter Fremden unüblich sind.

Der Arbeitnehmerehegatte muss über die vereinbarte Entlohnung, d. h. über den Nettolohn, frei und uneingeschränkt verfügen können.

Der Nettolohn muss damit in den Einkommens- und Vermögensbereich des Arbeitnehmerehegatten gelangen.

► **Beispiel:**

Gisela Drei betreibt eine Tankstelle. Sie hat mit ihrem Ehemann Viktor am 2.1.02 einen Arbeitsvertrag abgeschlossen.

Nach diesem Arbeitsvertrag erhält Viktor ein monatliches Bruttogehalt von 2.500 €. Die Auszahlung des sich unter Berücksichtigung der gesetzlichen Lohnabzüge ergebenden Nettogehalts erfolgte in unregelmäßigen Abständen auf das Bankkonto des Viktor. Das Gehalt ist der Höhe nach angemessen.

► **Lösung:**

Zur tatsächlichen Durchführung eines Ehegatten-Dienstverhältnisses gehört auch, dass der Arbeitnehmerehegatte zu den üblichen Lohnzahlungszeitpunkten das Nettogehalt tatsächlich ausbezahlt bekommt. Da eine fortdauernde unregelmäßige Lohnauszahlung zwischen Fremden nicht üblich ist, wird das Arbeitsverhältnis steuerlich nicht anerkannt. Es kommt daher nicht mehr auf die Prüfung an, ob die Höhe der Vergütung angemessen ist (H 4.8 EStH „Arbeitsverhältnisse zwischen Ehegatten“).

Die Einkommens- und Vermögensbereiche der Ehegatten müssen voneinander getrennt sein.

Hierbei sind die folgenden Fälle zu unterscheiden:

1. Die Überweisung erfolgt auf ein **Konto des Arbeitnehmers**:
Die Trennung der beiden Einkommens- und Vermögensbereiche ist als gegeben anzusehen.
Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeberehegatte über dieses Konto ein uneingeschränktes Verfügungsrecht hat.
2. Die Überweisung erfolgt auf ein **gemeinschaftliches Konto der Ehegatten** (sog. Oder-Konto):
Über ein solches Konto kann jeder Ehegatte uneingeschränkt verfügen.
Einem Arbeitsvertrag zwischen Ehegatten kann die steuerliche Anerkennung **nicht allein** deshalb **versagt werden**, weil die Zahlungen auf ein sog. Oder-Konto erfolgt sind (H 4.8 EStH „Arbeitsverhältnisse zwischen Ehegatten“).
3. Die Auszahlung erfolgt auf ein **privates Konto des Arbeitgeberehegatten**, an dem der Arbeitnehmerehegatte ein Mitverfügungsrecht hat:
Für die Anerkennung eines Ehegattenarbeitsvertrages ist Voraussetzung, dass das Gehalt von einem betrieblichen Konto des Arbeitgeberehegatten auf ein Konto des Arbeitnehmerehegatten übergeht. Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt, das Gehalt hat den Vermögensbereich des Arbeitgeberehegatten nicht verlassen, mithin kann das Arbeitsverhältnis steuerlich nicht anerkannt werden.
Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmerehegatte den entsprechenden Abbuchungsauftrag unterzeichnet hat.
Der Überweisung auf ein privates Bankkonto des Arbeitgeberehegatten steht es gleich, wenn das Gehalt einem Unterkonto des Kapitalkontos des Arbeitgeberehegatten gutgeschrieben wird. Auch in diesem Fall kann das Arbeitsverhältnis wegen der fehlenden tatsächlichen Durchführung nicht anerkannt werden.
Bei der Einlösung von Schecks stehen die für Überweisungen aufgestellten Grundsätze, d. h. die Gutschrift des Arbeitslohns auf einem Konto des Arbeitgeberehegatten, der steuerlichen Anerkennung des Arbeitsverhältnisses entgegen.



4. Die Auszahlung erfolgt jeweils in **bar**:

Diese Zahlungsweise ist auch unter Fremden üblich, so dass die Zahlungen als Betriebsausgaben abziehbar sind, wenn die übrigen Voraussetzungen für die Anerkennung des Arbeitsverhältnisses insgesamt erfüllt sind.

Dies gilt jedoch nur dann, wenn diese Zahlungsweise über einen längeren, zusammenhängenden Zeitraum praktiziert wird, da nur dann gefolgert werden kann, dass die Einkommens- und Vermögenssphären der Ehegatten klar und eindeutig getrennt waren.

► **Beispiel:**

Clara Zwei betreibt eine Gaststätte. In dieser Gaststätte ist seit 01 Hans Elf als Koch angestellt. Die beiden heirateten am 5.5.06. Das Gehalt wird seit Jahren auf das Bankkonto des Hans Elf überwiesen.

Über dieses Konto kann seit der Eheschließung auch seine Ehefrau Clara uneingeschränkt verfügen.

► **Lösung:**

Der Arbeitsvertrag wurde bereits in 01 und damit mehrere Jahre vor der Eheschließung abgeschlossen und ist daher grundsätzlich steuerlich anzuerkennen. Hinweise darauf, dass sich an der beruflich ausgeübten Tätigkeit des Hans nach der Eheschließung etwas geändert hat, sind dem Sachverhalt nicht zu entnehmen.

Die Lohnzahlung erfolgte vor und nach der Eheschließung auf ein privates Bankkonto des Arbeitnehmerehegatten, so dass insoweit ebenfalls keine Änderung eingetreten ist. Die Tatsache, dass er seiner Ehefrau ein uneingeschränktes Verfügungsrecht über dieses Bankkonto eingeräumt hat, steht der steuerlichen Anerkennung des Arbeitsverhältnisses nicht entgegen.

2.3.2 Überlassung als Darlehen

Darlehensvereinbarungen über den vereinbarten Nettolohn stehen der steuerrechtlichen Anerkennung des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich nicht entgegen.

Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmerehegatte jeweils im Fälligkeitszeitpunkt über den an ihn auszuzahlenden Nettolohn ausdrücklich dadurch verfügt, dass er den Auszahlungsanspruch in eine Darlehensforderung umwandelt.

Wird aufgrund der geschlossenen Verträge der Arbeitslohn des Arbeitnehmerehegatten bereits als Darlehen behandelt, bevor er in seine Verfügungsmacht übergegangen ist, kann das Arbeitsverhältnis steuerlich nur anerkannt werden, wenn der Darlehensvertrag – wie auch unter Fremden üblich – mit eindeutigen Zins- und Rückzahlungsvereinbarungen abgeschlossen und auch entsprechend durchgeführt wird.

2.3.3 Verwendung des Arbeitslohns durch schenkweise Übertragung

Schenkt der Arbeitnehmerehegatte die in seinen ausschließlichen Einkommens- und Vermögensbereich gelangten Lohnzahlungen dem Arbeitgeberehegatten, hat dies keine Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis, wenn zwischen der Schenkung und der Lohnzahlung kein enger zeitlicher Zusammenhang besteht.

2.3.4 Erbringung der Arbeitsleistung

Die vereinbarte Arbeitsleistung muss tatsächlich erbracht werden.

Ein Arbeitsvertrag ist jedoch nicht durchführbar, wenn sich Ehegatten, die beide einen Betrieb unterhalten, wechselseitig verpflichten, mit ihrer vollen Arbeitskraft jeweils im Betrieb des anderen tätig zu sein.

Wechselseitige Teilzeitarbeitsverträge sind jedoch anzuerkennen, wenn die gesamte Vertragsgestaltung und -durchführung dem Fremdvergleich standhält.

Die eingegangenen Verpflichtungen müssen über die üblichen Unterhaltsleistungen hinausgehen, da diese üblicherweise auf familienrechtlicher Grundlage erbracht werden.

2.4 Angemessenheit des Arbeitslohns

Ist ein Arbeitsverhältnis steuerlich anzuerkennen, weil es ernstlich vereinbart und tatsächlich durchgeführt wurde, ist zu prüfen, ob die Gegenleistung des Arbeitgebers in den einzelnen Bezugsteilen angemessen ist.

Zu den einzelnen Bezugsteilen gehören:

- Lohn und Gehalt,
- Gratifikationen (z. B. Weihnachts- und Urlaubsgeld),
- Gewinn- und Umsatzbeteiligungen sowie
- zugesagte Versorgungsleistungen (Pensionen, Lebensversicherungen).

Die Prüfung der Angemessenheit hat vorrangig durch einen betriebsinternen Vergleich zu erfolgen.

Dieser interne Vergleich ist insbesondere vorzunehmen bei sog. freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers wie Heirats- und Geburtsbeihilfen, Aufwendungen für die Zukunftssicherung.

► Beispiel:

Heidi Vier ist im Betrieb ihres Ehemannes Markus als Buchhaltungsfachkraft mit einem monatlichen Bruttogehalt von 6.000 € aufgrund eines gültigen Arbeitsvertrages angestellt.

Irene Acht ist in diesem Betrieb ebenfalls als Buchhaltungsfachkraft angestellt, erhält jedoch nur ein Bruttogehalt von monatlich 3.500 €.

► Lösung:

Das Arbeitsverhältnis ist grundsätzlich steuerlich anzuerkennen, da es ernsthaft vereinbart wurde und auch tatsächlich durchgeführt wurde (R 4.8 Abs. 1 EStR).

Das Bruttogehalt ist jedoch nur insoweit als Arbeitslohn anzusetzen, als es den Betrag nicht übersteigt, den die mit der gleichen Tätigkeit betraute Irene Acht für ihre Tätigkeit erhält.

Als Arbeitslohn ist daher nur ein Betrag von 3.500 € monatlich anzuerkennen.

Der Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses steht es nicht entgegen, wenn das vereinbarte – und auch ausbezahlte – Arbeitsentgelt ungewöhnlich niedrig ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Arbeitslohn so niedrig ist, dass er nach objektiven Maßstäben nicht mehr als Gegenleistung für die ausgeübte Tätigkeit angesehen werden kann und deshalb der Schluss berechtigt ist, dass sich die Ehegatten vertraglich nicht binden wollten.

Deshalb kann bei einem voll im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten ein Arbeitsverhältnis nur dann anerkannt werden, wenn der Arbeitslohn den versicherungsfreien Betrag übersteigt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Arbeitsverträge zwischen Ehegatten – v10569

2.5 Zukunftssicherungsleistungen

Hierzu gehören:

- Sozial- und Pflegeversicherungsbeiträge
- Beiträge zu Lebensversicherungen, Pensionszusagen
- Beiträge zu vermögenswirksamen Leistungen



2.5.1 Sozialversicherungsbeiträge bzw. Beiträge zur Pflegeversicherung

Die einbehaltenen Arbeitnehmeranteile und der gleich hohe Arbeitgeberanteil müssen tatsächlich an die zuständige Stelle abgeführt werden.

Es handelt sich dabei um Nebenpflichten aus dem Arbeitsvertrag, die vom Arbeitgeber kraft Gesetzes zu erfüllen sind.

2.5.2 Betriebliche Altersversorgung

Hierunter fallen insbesondere Pensionszusagen und Leistungen zur Direktversicherung.

Leistungen des Arbeitgebers aus einer zugesagten Pension gehören zu den Versorgungsbezügen i. S. d. § 19 Abs. 2 EStG, d. h., die Versteuerung erfolgt bei der Auszahlung der Pension.

Die Auszahlung einer in Form einer Direktversicherung abgeschlossenen Lebensversicherung ist bei ab 2005 abgeschlossenen Verträgen nachgelagert zu besteuern (§ 22 Nr. 5 EStG). Die während der Vertragsdauer zu erbringenden Versicherungsbeiträge gehören zum steuerpflichtigen Arbeitslohn des Arbeitnehmers.

Sowohl die jährlichen Zuführungen zur Pensionsrückstellung als auch die Beiträge zur Direktversicherung stellen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind, Betriebsausgaben dar.

Pensionszusagen

Pensionszusagen zwischen Ehegatten, die im Rahmen von steuerlich anzuerkennenden Arbeitsverhältnissen erteilt werden, müssen steuerlich beachtet werden, so dass die entsprechenden Folgerungen bei der Ermittlung des Gewinns beim Arbeitgeberehegatten zu ziehen sind.

Es werden jedoch wegen der besonderen persönlichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern strenge Anforderungen gestellt. Insbesondere muss geprüft werden, ob die Pensionszusage dem Grunde und der Höhe nach angemessen ist (H 6a Abs. 9 EStH „Anerkennungsgrundsätze“).

Eine Zusage auf Witwen- und Witwerversorgung ist jedoch im Rahmen von Ehegatten-Pensionszusagen bei Einzelunternehmern nicht rückstellungsfähig, da bei Eintritt des Versorgungsfalles der zur Zahlung Verpflichtete zugleich der Anspruchsberechtigte ist (H 6a Abs. 9 EStH „Witwen-/Witwerversorgung“).

Direktversicherung

Hierbei handelt es sich um eine Lebensversicherung auf das Leben des Arbeitnehmers, die vom Arbeitgeber abgeschlossen wird. Bezugsberechtigt hinsichtlich der Leistungen des Versicherers sind der Arbeitnehmer oder dessen Hinterbliebene.

Wird für den Arbeitnehmerehegatten eine derartige Versicherung abgeschlossen, können die Beiträge auch dann als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Versicherungsleistung für den Fall des Todes ganz oder teilweise dem Arbeitgeberehegatten zufließt (H 4b EStH „Arbeitnehmer-Ehegatten“).

Im Übrigen gelten für derartige Versicherungen die gleichen Grundsätze wie bei Pensionszusagen gegenüber Arbeitnehmerehegatten.

Zu beachten ist jedoch, dass Gehalt und Versorgung in ihrer Gesamtheit angemessen sein müssen. Ergibt der betriebsinterne Vergleich, dass eine Direktversicherung anderen vergleichbaren Arbeitnehmern nicht angeboten worden ist oder dass diesem Personenkreis keine Zusage einer Altersversorgung gemacht wurde, dürfen die Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden.

Ansonsten sind die der Höhe nach unangemessenen Aufwendungen nur im angemessenen Rahmen abziehbar, der übersteigende Betrag gehört zu den Privatentnahmen.

2.5.3 Vermögenswirksame Leistungen

Die vom Arbeitgeber nach dem VermBG erbrachten vermögenswirksamen Leistungen gehören, wenn das Arbeitsverhältnis anzuerkennen ist, zu den Betriebsausgaben.

2.6 Sonstige Vorteile

Alle diejenigen Zuwendungen, deren Gewährung im Betrieb des Arbeitgeberehegatten üblich ist, können auch dem Arbeitnehmerhegatten gewährt werden, wenn er in seiner Person die für alle gültigen Voraussetzungen erfüllt (H 4.8 EStH „Arbeitsverhältnisse zwischen Ehegatten – Sonderzuwendungen ...“).

► **Beispiel:**

Ellen Fünf ist seit 1.2.01 im Betrieb ihres Ehemannes gegen ein angemessenes Gehalt als Buchhalterin beschäftigt.

Anlässlich ihres 25-jährigen Arbeitnehmerjubiläums erhielt sie entsprechend der für alle Arbeitnehmer verbindlichen Betriebsvereinbarung eine einmalige Sonderzahlung von 1.000 € ausbezahlt.

► **Lösung:**

Das Arbeitsverhältnis ist steuerlich anzuerkennen, da es ernstlich vereinbart und entsprechend der Vereinbarung durchgeführt wurde (R 4.8 Abs. 1 EStR).

Die Zahlung anlässlich des 25-jährigen Arbeitnehmerjubiläums ist als Betriebsausgabe abziehbar, da die Zuwendung in diesem Betrieb üblich ist.

Die Sonderzahlung hat Ellen Fünf als Arbeitslohn zu versteuern.

2.7 Folgen der Nichtanerkennung des Arbeitsverhältnisses

Wenn das Arbeitsverhältnis steuerrechtlich nicht anzuerkennen ist, dürfen die Lohnzahlungen einschließlich der gesetzlichen Abzugsbeträge und des Arbeitgeberanteils zur Sozial- und Pflegeversicherung nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden, da die Leistungen nicht durch den Betrieb veranlasst sind (H 4.8 EStH „Rechtsfolgen bei ...“).

Es liegen somit Privatentnahmen des Arbeitgeberehegatten vor (§ 4 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 12 Nr. 1 EStG).

Soweit das Arbeitsverhältnis anzuerkennen ist, jedoch die Vergütung unangemessen ist, liegen Betriebsausgaben nur in Höhe des angemessenen Betrags zuzüglich der darauf entfallenden Lohnnebenkosten vor.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verträge zwischen nahen Angehörigen – v10570

► **Beispiel:**

Heidi Vier ist im Betrieb ihres Ehemannes Markus als Buchhaltungsfachkraft mit einem monatlichen Bruttogehalt von 6.000 € aufgrund eines gültigen Arbeitsvertrages angestellt.

Irene Acht ist in diesem Betrieb ebenfalls als Buchhaltungsfachkraft angestellt, erhält jedoch nur ein Bruttogehalt von monatlich 3.500 €.



Das jeweilige Nettogehalt errechnet sich wie folgt:

	<u>vereinbart</u>	<u>üblich</u>
monatliches Bruttogehalt	6.000 €	3.500 €
./. Lohnsteuer, Kirchenlohnsteuer, Solidaritätszuschlag (angenommen)	1.500 €	850 €
./. Arbeitnehmeranteile zur Sozial- und Pflegeversicherung (angenommen)	<u>1.400 €</u>	<u>750 €</u>
Nettogehalt	3.100 €	1.900 €

► **Lösung:**

Das Arbeitsverhältnis ist nur insoweit anzuerkennen, als es in den einzelnen Bezugsteilen angemessen ist. Die darüberhinausgehenden Beträge stellen beim Arbeitgeber Ehegatten keine Betriebsausgaben dar. Somit kann er infolge der Beschäftigung der Ehefrau als Betriebsausgaben nur ein monatliches Bruttogehalt von 3.500 € und die dafür zu entrichtenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung in Höhe von 750 € abziehen.

Der Differenzbetrag von monatlich 3.150 € (7.400 € ./. 4.250 €), zu dessen Leistung der Arbeitgeber Ehegatte zivilrechtlich verpflichtet ist, stellt eine Privatentnahme dar.

► **Beispiel:**

Jonathan Zwanzig betreibt in Düsseldorf einen Feinkostwareneinzelhandel. Er beschäftigt drei Angestellte, darunter auch seine Ehefrau Ulrike.

Am 1.9.02 teilte Jonathan Zwanzig seiner Ehefrau Folgendes mit:

„Ich beabsichtige, zum Schluss eines jeden Jahres eine Regelung über die Zahlung einer Sondervergütung zu treffen. Eine gewährte Vergütung verpflichtet mich nicht, auch in folgenden Jahren Sondervergütungen zu gewähren.“

Am 29.12.02 wurde vereinbart, dass aufgrund des guten Jahresergebnisses 02 Ulrike eine Vergütung i. H. v. 10.000 € erhält. Bei der Auszahlung wurden die gesetzlichen Abzüge einbehalten und zusammen mit den zugehörigen Arbeitgeberanteilen an die zuständigen Stellen abgeführt.

Die Tantieme und die angefallenen Arbeitgeberanteile wurden als Betriebsausgaben gebucht. Auch unter Einbeziehung der Tantieme liegt das Gehalt von Ulrike noch im angemessenen Rahmen.

► **Lösung:**

Arbeitsverhältnisse zwischen Ehegatten können steuerlich nur anerkannt werden, wenn sie klar vereinbart, ernsthaft gewollt sind, tatsächlich durchgeführt werden und einem Fremdvergleich standhalten (R 4.8 Abs. 1 EStR).

Die Vereinbarungen müssen zu Beginn des Arbeitsverhältnisses oder – bei Änderungen – für die Zukunft getroffen werden. Rückwirkenden Vereinbarungen wird die steuerliche Anerkennung regelmäßig versagt.

Das Arbeitsverhältnis ist demnach steuerlich anzuerkennen, der monatlich zu zahlende Bruttoarbeitslohn wurde zutreffend als Betriebsausgabe abgesetzt, ebenso wie die hierfür angefallenen Arbeitgeberanteile zur Sozial- und Pflegeversicherung.

Tantiemezahlungen, die im Rahmen eines anzuerkennenden Arbeitsverhältnisses an den Ehegatten geleistet werden, können nur dann als Betriebsausgabe abgesetzt werden, wenn hinsichtlich dieser Vergütung die genannten Voraussetzungen der Klarheit, Ernsthaftigkeit, tatsächlichen Durchführung und des Fremdvergleichs erfüllt sind, und wenn das steuerliche Rückwirkungsverbot beachtet wurde.

Die arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung dieser Zahlung ist für die steuerliche Beurteilung nicht bindend, sie hat nur Indizwirkung.

Die Tantiemezahlungen und die dafür entrichteten Arbeitgeberanteile dürfen nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden, da es an einer klaren und in die Zukunft gerichteten Vereinbarung fehlt und die am 29.12.02 getroffene Vereinbarung nicht als eine solche angesehen werden kann.

Die Tantiemezusage erfolgte nicht bereits am 1.9.02, sie stellt lediglich eine derartige Zahlung in Aussicht. In der in dieser Vereinbarung enthaltenen Regelung, wonach eine gewährte Sonderzahlung nicht dazu verpflichtet, auch in Folgejahren eine Tantieme zu zahlen, kommt zum Ausdruck, dass sich der Unternehmer für die Zukunft nicht binden wollte. Er wollte vielmehr jeweils am Ende eines Wirtschaftsjahres neu und frei darüber entscheiden, ob er für dieses Wirtschaftsjahr eine Tantieme zahlen will (H 4.8 EStH „Arbeitsverhältnisse zwischen Ehegatten – Sonderzuwendungen“).

3. Andere Verträge zwischen Ehegatten

Die grundsätzlichen Ausführungen zu Arbeitsverträgen gelten auch bei anderen Verträgen zwischen Ehegatten entsprechend (H 4.8 EStH „Sonstige Rechtsverhältnisse zwischen Angehörigen“).

3.1 Miet- und Pachtverträge

Die Vereinbarungen können nur anerkannt werden, wenn sie in der gesetzlich vorgeschriebenen Form zustande gekommen sind.

Mietverträge über Grundstücke bedürfen der Schriftform, wenn sie über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr geschlossen werden (§ 550 Satz 1 BGB).

Wird diese Form nicht beachtet, gilt der Vertrag als für unbestimmte Zeit abgeschlossen. Diese zivilrechtliche Bestimmung ist bei Mietverträgen zwischen Ehegatten zu beachten.

3.2 Darlehensverträge

Grundsätzliche Voraussetzung ist, dass der als Darlehen hingeebene Betrag aus dem Vermögensbereich des Darlehensgebers stammt.

Vereinbarung und Durchführung von Darlehensverträgen entsprechen nur dann dem zwischen Fremden Üblichen, wenn Vereinbarungen über die Laufzeit und über Art und Zeit der Rückzahlung des Darlehens getroffen worden sind, die Zinsen zu den Fälligkeitszeitpunkten entrichtet werden und der Rückzahlungsanspruch bei langfristiger Laufzeit ausreichend gesichert ist.

Eine fehlende verkehrübliche Sicherung des Darlehensanspruchs ist bei langfristigen Darlehen (Laufzeit mehr als vier Jahre) ein Indiz für eine außerbetriebliche Veranlassung (siehe BMF-Schreiben vom 23.12.2010, BStBl 2011 I S. 37, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 4/3 (kurz: BMF 1 § 4/3).

Vergleichsmaßstab sind grundsätzlich Bedingungen, wie sie zwischen Darlehensnehmern und Kreditinstituten vereinbart werden, ggf. sind auch die Interessen und Vereinbarungen aus dem Bereich der Geldanlage zu berücksichtigen.

3.3 Schenkungsverträge

Grundsätzlich sind diese Verträge steuerrechtlich anzuerkennen, wenn sie zivilrechtlich wirksam sind, d. h., wenn die erforderlichen Formvorschriften des § 518 BGB erfüllt sind oder die Schenkung tatsächlich vollzogen ist.

Eine Schenkung ist erst dann vollzogen, wenn der Beschenkte das Geld **endgültig zur freien Verfügung** erhalten hat.

Schenkungen stehen jedoch oftmals in Zusammenhang mit der nachfolgenden Rückgewähr des Betrages als Darlehen.



In diesen Fällen müssen sowohl die Schenkung als auch die nachfolgende Darlehensgewährung und die hierfür gezahlten Zinsen betrachtet werden. Ist die Schenkung nicht mit steuerlicher Wirkung anzuerkennen, können auch die Darlehensgewährung und die Zahlung von Darlehenszinsen nicht gewinnmindernd berücksichtigt werden (BMF 1 § 4/3 Rz. 10 ff.).

Besteht zwischen Schenkung und Darlehensgewährung ein offensichtlicher Zusammenhang, weil der Steuerpflichtige die Schenkung mit der Auflage einer Darlehensgewährung verbindet, ist die Rechtslage insgesamt nach den für Rechtsverhältnisse zwischen nahen Angehörigen geltenden Grundsätzen unter Beachtung des Fremdvergleichs zu beurteilen.

► **Beispiel:**

Roland Acht ist Inhaber eines Maschinenbauunternehmens. Am 2.1.02 schenkte er seiner Ehefrau Ulrike 100.000 € unter der zwingenden Auflage, dass diese den Betrag seinem Betrieb darlehensweise zur Verfügung stellt.

Der vereinbarte Zinssatz beträgt 3 % und ist marktüblich. Die Zinsen erhielt Ulrike termingerecht am 31.12.02 ausbezahlt.

► **Lösung:**

Die Schenkung wurde nicht vollzogen, da der Geldbetrag nicht in den Vermögensbereich der „Beschenkten“ übergegangen ist.

Es liegt somit nur ein sog. Schenkungsversprechen vor, worauf Zinsen mit steuerlicher Wirkung nicht gezahlt werden können.

Die Auszahlung der Zinsen ist folglich eine Entnahme des Betriebsinhabers.

3.4 Gesellschaftsverträge

Die Anerkennung von Gesellschaftsverträgen setzt voraus, dass eine Mitunternehmerschaft vorliegt, der Gesellschaftsvertrag zivilrechtlich wirksam ist, verwirklicht wird und die tatsächliche Gestaltung mit ihrer formellen Gestaltung übereinstimmt (vgl. H 15.9 Abs. 1 EStH „Allgemeines“).

Auf die weiteren Ausführungen in H 15.9 EStH wird ergänzend hingewiesen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Weitere Verträge zwischen nahen Angehörigen – v10571

4. Verträge zwischen Eltern und Kindern

Auch nahen Angehörigen steht es frei, ihre Rechtsverhältnisse untereinander so zu gestalten, dass sie steuerlich möglichst günstig sind.

Das Vereinbarte muss nach Inhalt und Darstellung aber dem entsprechen, was fremde Dritte üblicherweise vereinbart hätten. Die Verträge müssen zivilrechtlich wirksam sein.

Arbeitsverhältnisse mit Kindern unter 15 Jahren sind wegen des Verstoßes gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz nichtig und damit unwirksam (§ 134 BGB).

Derartige Arbeitsverhältnisse können auch steuerlich nicht anerkannt werden (R 4.8 Abs. 3 Satz 2 EStR).

Auch Arbeitsverträge über gelegentliche Hilfeleistungen durch Angehörige werden steuerlich nicht anerkannt, da sie zwischen Dritten nicht vereinbart würden (H 4.8 EStH „Arbeitsverhältnisse mit Kindern“).

► **Beispiel:**

Johann Zehn ist als Arzt freiberuflich in Dresden tätig. Er hat mit seinem Sohn Oliver, 16 Jahre alt, einen Arbeitsvertrag geschlossen. In diesem Arbeitsvertrag ist vorgesehen, dass Oliver in der Praxis für Botendienste und Telefondienste beschäftigt wird. Die Arbeitszeit soll sich nach den betrieblichen Erfordernissen richten. Es wurde ein monatliches Gehalt von 400 € vereinbart, das jeweils bar ausbezahlt wurde.

► **Lösung:**

Für die Anerkennung von Arbeitsverhältnissen zwischen Eltern und Kindern ist unter anderem Voraussetzung, dass diese inhaltlich dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen und auch tatsächlich durchgeführt werden.

Die Angehörigen einer Familie nehmen am Beruf oder der Ausbildung des anderen Anteil und stehen ihm bei der Erfüllung der Aufgaben zur Seite. Diese dem Wesen einer Familie entsprechenden und von den jeweiligen Bedürfnissen abhängigen Hilfeleistungen können nicht durch Arbeitsverträge geregelt werden.

Für Kinder, die dem elterlichen Haushalt angehören und von den Eltern erzogen werden, ist in § 1619 BGB vorgesehen, dass sie in einer ihren Kräften und ihrer Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern im Haushalt und im Geschäft Dienste zu leisten haben.

Es liegt somit eine Hilfeleistung vor, die üblicherweise auf familienrechtlicher Grundlage erbracht wird, zumal nicht denkbar ist, dass ein fremder Arbeitnehmer nur zu dem Zweck beschäftigt wird, gelegentlich Telefongespräche entgegenzunehmen.

Gleiches gilt für gelegentlich durchzuführende Botendienste. Nicht unberücksichtigt bleiben darf ferner, dass die Arbeitnehmer eines Arztes innerhalb der Praxis feste Aufgaben erhalten, die sie innerhalb einer festgelegten und vereinbarten Arbeitszeit zu erfüllen haben.

Die Zahlungen sind somit nicht als Betriebsausgaben abziehbar, da sie ihre Ursache nicht im betrieblichen, sondern im privaten Bereich des J. Zehn haben (§ 4 Abs. 4 und § 12 Nr. 2 EStG).

Da bei **Arbeits- und Ausbildungsverträgen zwischen Eltern und Kindern** die Interessenlagen nicht so verschiedenartig sind, gelten auch hier die Grundsätze wie bei der Anerkennung von Ehegatten-Arbeitsverträgen (H 4.8 EStH „Arbeitsverhältnisse mit Kindern“).

Bei Ausbildungsverträgen müssen somit Vergütungen gezahlt werden, die vergleichbare Auszubildende ebenfalls erhalten. Dabei dürfen die fremden Auszubildenden zu gewährenden oder zu vergütenden Sachleistungen für freie Kost und Wohnung nicht in den Fremdvergleich einbezogen werden, da das Kind diese Leistungen vorrangig aufgrund der elterlichen Unterhaltsverpflichtung erhält.

5. Verträge zwischen Partnern nichtehelicher Lebensgemeinschaften

Die Regelungen für Verträge zwischen Ehegatten sind auf Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft entsprechend anzuwenden (§ 2 Abs. 8 EStG).

Auf Personen, die in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben, sind die Ausführungen zu Verträgen zwischen Ehegatten und Lebenspartnern nicht anwendbar (H 4.8 EStH „Nichteheliche Lebensgemeinschaften“).

Gleiches gilt bei Verträgen zwischen Verlobten.

► **Beispiel:**

Viktoria Neun ist Inhaberin eines Elektrobetriebes. Sie lebt seit dem VZ 01 mit Werner Zehn zusammen, der seit 1.1.02 in ihrem Betrieb als Elektromeister nichtselbstständig tätig ist.

Er erhält für seine Tätigkeit ein Gehalt i. H. v. monatlich 4.500 €, das im Arbeitsvertrag vom 20.12.01 vereinbart wurde.

Daneben erhält er noch eine jährlich auszuzahlende Gewinnbeteiligung i. H. v. 8.000 €.



► **Lösung:**

Eine nichteheliche Lebensgemeinschaft begründet weder in rechtlicher noch in wirtschaftlicher Hinsicht eine Rechtsgemeinschaft.

Die Partner haben untereinander auch keine gesetzlichen Unterhaltsansprüche und sind im Verhältnis zueinander auch nicht gesetzliche Erben.

Unentgeltliche Zuwendungen an den Partner der Lebensgemeinschaft haben danach beim Zuwendenden grundsätzlich eine Vermögenseinbuße zur Folge, die nicht in einer rechtlich gesicherten Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft ausgeglichen wird.

Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass zwischen Viktoria Neun und Werner Zehn keine gegensätzlichen wirtschaftlichen Interessen bestehen, und dass es sich deshalb bei den Zuwendungen, die aufgrund des Arbeitsvertrages geleistet werden, ohne weiteres auch um private Zuwendungen handeln könnte.

Damit solche – nicht abziehbaren – Zuwendungen angenommen werden können, müssen besondere Anhaltspunkte vorliegen, aus denen sich ergibt, dass tatsächlich entsprechende Arbeitsleistungen nicht erbracht wurden, oder dass bewusst ein überhöhtes Entgelt in Form von Gehalt und Provision gezahlt wurde.

Da derartige Anhaltspunkte hier nicht vorliegen, ist das Arbeitsverhältnis vollinhaltlich anzuerkennen.

II. BERÜCKSICHTIGUNG VON VERLUSTEN

1. Verlustausgleich

Sofern der Steuerpflichtige negative Einkünfte aus einer Einkunftsart erzielt, spricht man von einem Verlust.

Dieser Verlust ist grundsätzlich im selben Kalenderjahr mit positiven Einkünften derselben Einkunftsart (sog. horizontaler Verlustausgleich) oder mit positiven Einkünften einer anderen Einkunftsart (sog. vertikaler Verlustausgleich) im Rahmen der Ermittlung der Summe der Einkünfte auszugleichen, § 2 Abs. 2 EStG.

► **Beispiel:**

Tom Thomasen erzielt im Veranlagungszeitraum 02 negative Einkünfte aus der Vermietung des Gebäudes Sonnenallee 12 in Stuttgart i. H. v. 10.000 €. Hingegen erzielt er im Veranlagungszeitraum 02 positive Einkünfte bei der Vermietung des Objekts Winterallee 24 in Stuttgart i. H. v. 15.000 €.

► **Lösung:**

Der Verlust aus dem Vermietungsobjekt Sonnenallee 12 in Stuttgart i. H. v. 10.000 € ist mit den positiven Einkünften aus der Vermietung des Objekts in der Winterallee 24 in Stuttgart auszugleichen, § 2 Abs. 2 EStG. Es liegt ein sog. horizontaler Verlustausgleich vor. Es verbleibt eine Summe der Einkünfte i. H. v. 5.000 €.

► **Beispiel:**

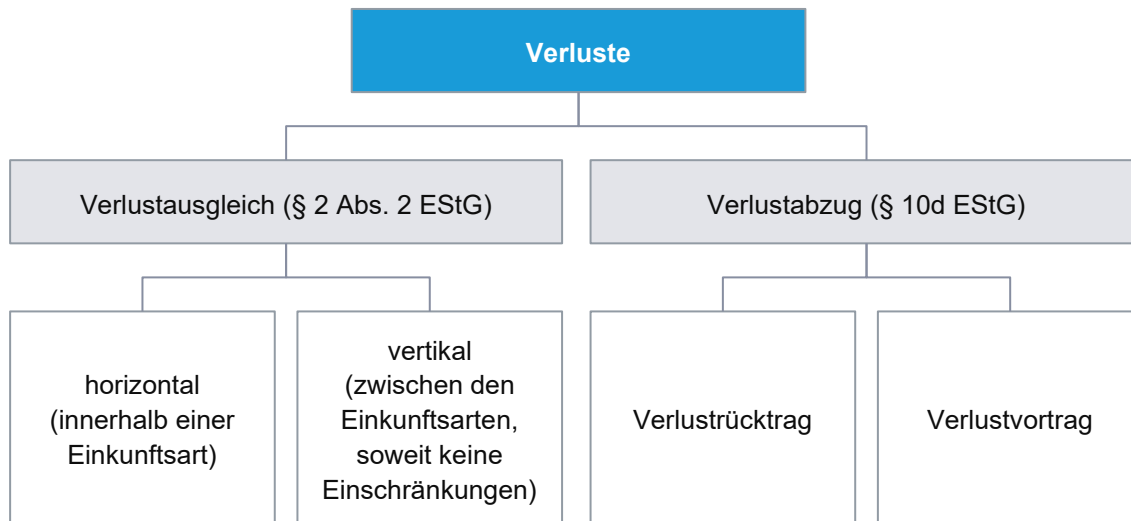
Tom Thomasen erzielt im Veranlagungszeitraum 02 Einkünfte aus Gewerbebetrieb i. H. v. 10.000 €. Des Weiteren erzielt er im Veranlagungszeitraum 02 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung i. H. v. 15.000 €.

► **Lösung:**

Der gewerbliche Verlust i. H. v. 10.000 € ist mit den positiven Einkünften aus Vermietung und Verpachtung i. H. v. 15.000 € im Rahmen der Ermittlung der Summe der Einkünfte auszugleichen, § 2 Abs. 2 EStG. Es liegt ein sog. vertikaler Verlustausgleich vor. Es verbleibt eine Summe der Einkünfte i. H. v. 5.000 €.

2. Verlustabzug

Der Verlustabzug findet bei Verlusten Anwendung, die im Jahr der Entstehung nicht ausgeglichen werden können. Folglich erstreckt sich der Verlustabzug über mehrere Veranlagungszeiträume.



Ein Verlustabzug kommt nur dann zum Tragen, wenn entweder

- der Verlustausgleich eingeschränkt ist (z. B. in Fällen des § 23 Abs. 3 EStG) oder
- in einem Veranlagungszeitraum die negativen Einkünfte höher sind als die positiven Einkünfte, da maximal ein Ausgleich der negativen Einkünfte mit den positiven Einkünften bis zu 0 € innerhalb eines Veranlagungszeitraums möglich ist.

In § 10d EStG ist der Verlustabzug geregelt. Es ist zwischen dem sog. Verlustrücktrag und dem sog. Verlustvortrag zu unterscheiden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Behandlung von Verlusten – v10572

2.1 Verlustrücktrag

Negative Einkünfte, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte nicht ausgeglichen werden, sind bis zu einem Betrag von 1.000.000 €, bei Ehegatten/Lebenspartnern, die nach den §§ 26, 26b EStG zusammenveranlagt werden, bis zu einem Betrag von 2.000.000 € vom Gesamtbetrag der Einkünfte des unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraums vorrangig vor Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und sonstigen Abzugsbeträgen abzuziehen (Verlustrücktrag). Soweit ein Ausgleich der negativen Einkünfte im unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum nicht möglich ist, sind diese vom Gesamtbetrag der Einkünfte des zweiten dem Veranlagungszeitraum vorangegangenen Veranlagungszeitraums abzuziehen.

► Beispiel:

Viktor Verlustig erzielt im Veranlagungszeitraum 2025 positive Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung i. H. v. 30.000 € sowie einen Verlust aus Gewerbebetrieb i. H. v. 100.000 €. In 2024 und 2023 betrug sein Gesamtbetrag der Einkünfte jeweils 60.000 €.



► **Lösung:**

Der Gesamtbetrag der Einkünfte beläuft sich in 2025 auf (30.000 € ./. 100.000 € =) ./. 70.000 €. Nach § 10d Abs. 1 Satz 1 EStG können 60.000 € in das Jahr 2024 zurückgetragen werden. Der danach verbleibende Verlust i. H. v. 10.000 € ist nach § 10d Abs. 1 Satz 2 EStG im Jahr 2023 zu berücksichtigen. Folglich beträgt der Gesamtbetrag der Einkünfte nach Verlustberücksichtigung in 2024 0 € (= 60.000 € ./. 60.000 €) und in 2023 50.000 € (= 60.000 € ./. 10.000 €).

Nach § 10d Abs. 1 Satz 6 EStG hat der Steuerpflichtige die Möglichkeit, auf Antrag insgesamt auf den Verlustrücktrag zu verzichten. § 10d Abs. 1 Satz 4 und 5 EStG enthält für die zu ändernden Steuerbescheide der beiden Vorjahre eine spezielle Korrekturvorschrift.

2.2 Verlustvortrag

Im Gegensatz zum Verlustrücktrag ist ein Verlustvortrag nach § 10d Abs. 2 EStG zwingend vorzunehmen.

2.2.1 Begrenzung des Verlustvortrags

Hiernach sind nicht ausgeglichene negative Einkünfte, die nicht zurückgetragen worden sind, in den folgenden Veranlagungszeiträumen bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 1.000.000 € unbeschränkt, darüber hinaus bis zu 70 % des 1.000.000 € übersteigenden Gesamtbetrags der Einkünfte vorrangig vor Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und sonstigen Abzugsbeträgen abzuziehen (Verlustvortrag).

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die nach den §§ 26, 26b EStG zusammenveranlagt werden, tritt an die Stelle des Betrags v. 1.000.000 € ein Betrag v. 2.000.000 €.

2.2.2 Gesonderte Feststellung des Verlustvortrags

Nach § 10d Abs. 4 EStG ist der am Schluss eines Veranlagungszeitraums verbleibende Verlustvortrag gesondert festzustellen.

Verbleibender Verlustvortrag sind die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte nicht ausgeglichenen negativen Einkünfte, vermindert um die zurückgetragenen Verluste und die bereits im Rahmen des Verlustvortrags abgezogenen Beträge und vermehrt um den auf den Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellten verbleibenden Verlustvortrag.

Die Feststellungsfrist für den Verlustvortrag endet nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, auf dessen Schluss der verbleibende Verlustvortrag gesondert festzustellen ist, § 10d Abs. 4 Satz 6 EStG.

► **Beispiel:**

Max Müller, ledig, erzielt im Veranlagungszeitraum 01 einen Gesamtbetrag der Einkünfte i. H. v. ./. 4.000.000 €. Er hat gegenüber dem Finanzamt auf einen Verlustrücktrag verzichtet. Im Veranlagungszeitraum 02 hat Max Müller einen Gesamtbetrag der Einkünfte von 2.000.000 €.

► **Lösung:**

Nach § 10d Abs. 2 EStG ergibt sich unter Berücksichtigung des zwingenden Verlustvortrags für das Jahr 02 folgender Gesamtbetrag der Einkünfte für Max Müller:

<i>Gesamtbetrag der Einkünfte vor Verlustvortrag</i>	<i>2.000.000 €</i>
<i>unbeschränkt vortragsfähig maximal</i>	<i><u>1.000.000 €</u></i>
<i>restlicher Gesamtbetrag der Einkünfte</i>	<i>1.000.000 €</i>
<i>davon 70 % = maximaler restlicher Verlustvortrag</i>	<i><u>700.000 €</u></i>
<i>sog. Mindestbesteuerung</i>	<i>300.000 €</i>

Ein Verlustvortrag i. H. v. 2.300.000 € (= 4.000.000 € ./. 1.000.000 € ./. 700.000 €) ist gesondert festzustellen und auf die Jahre 03 ff. vorzutragen, bis er endgültig aufgebraucht ist.



HINWEIS

§ 10a GewStG regelt als *lex specialis* zu § 10d EStG den Verlustvortrag für die Gewerbesteuer. Ein Verlustrücktrag ist im Gewerbesteuerrecht nicht vorgesehen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verlustvortrag – v14265

2.2.3 Sonderfall „Heirat und erstmalige Zusammenveranlagung“

Ein besonderer Fall des Verlustrücktrags liegt vor, wenn die Ehegatten/Lebenspartner im Verlustrücktragsjahr noch nicht verheiratet waren, § 62d Abs. 1 EStDV. Das Wahlrecht, den Verlustrücktrag zu beantragen, steht demjenigen Ehegatten/Lebenspartner zu, der den Verlust erlitten hat.

► Beispiel:

Manfred und Frieda Mayer sind im Veranlagungszeitraum 01 noch unverheiratet und werden jeweils einzeln veranlagt. Beide haben einen Gesamtbetrag der Einkünfte von jeweils 130.000 €. Im Jahr 02 heiraten Manfred und Frieda und werden zusammen veranlagt. Frieda hat als Arbeitnehmerin Einkünfte nach § 19 EStG i. H. v. 90.000 €. Manfred hat als Unternehmer für das Jahr 02 einen Verlust i. H. v. 210.000 € (§ 15 EStG).

► Lösung:

Die Eheleute Mayer haben im Veranlagungszeitraum 02 einen gemeinsamen Gesamtbetrag der Einkünfte von (90.000 € ./. 210.000 € =) ./. 120.000 €. Da Manfred den Verlust erlitten hat, kann er den Rücktrag nach § 10d Abs. 1 EStG in seine Einzelveranlagung des Jahres 01 vornehmen, § 62d Abs. 1 EStDV. Frieda kann hingegen den Verlust nicht auf ihre Einzelveranlagung zurücktragen, da sie den Verlust nicht erlitten hat.

Haben Ehegatten/Lebenspartner hingegen vor ihrer Heirat Verlustvorträge nach § 10d Abs. 2 EStG erworben, so kann der Verlustvortrag auch in einem Jahr der Zusammenveranlagung verwertet werden, § 62d Abs. 2 EStDV.

► Beispiel:

Manfred und Frieda Mayer waren in 01 noch unverheiratet. Manfred erzielte in 01 einen Verlust i. H. v. 350.000 €. Ein Verlustrücktrag wurde nicht vorgenommen. Frieda hat in 01 einen positiven Gesamtbetrag der Einkünfte. In 02 heiraten Manfred und Frieda und werden zusammen veranlagt. Ihr gemeinsamer Gesamtbetrag der Einkünfte beträgt 250.000 €.

► Lösung:

Der Verlustvortrag des Manfred ist zwingend in 02 zu verwerten, § 10d Abs. 2 EStG. Die Eheleute haben damit einen Gesamtbetrag der Einkünfte i. H. v. (250.000 € ./. Verlustvortrag i. H. v. max. 250.000 € =) 0 €. Der restliche Verlustvortrag i. H. v. 100.000 € ist gesondert festzustellen (§ 10d Abs. 4 EStG) und in den Jahren 03 ff. zu verwerten.



3. Verlustausgleichsbeschränkungen

Grundsätzlich können negative Einkünfte einer Einkunftsart beliebig mit positiven Einkünften einer anderen Einkunftsart ausgeglichen werden. Hiervon gibt es jedoch Ausnahmen, die sog. Verlustausgleichsbeschränkungen. Bestimmte negative Einkünfte können nur mit positiven Einkünften aus derselben Tätigkeit ausgeglichen werden.

Solche Verlustausgleichsbeschränkungen bestehen z. B. für:

- Verluste aus gewerblicher Tierzucht oder gewerblicher Tierhaltung (§ 15 Abs. 4 Satz 1 EStG). Diese dürfen nur mit Gewinnen aus gewerblicher Tierzucht oder gewerblicher Tierhaltung ausgeglichen werden, § 15 Abs. 4 Satz 2 EStG,
- bestimmte Termingeschäfte i. S. d. § 15 Abs. 4 Satz 3–5 EStG,
- Verluste aus stillen Gesellschaften, Unterbeteiligungen oder sonstigen Innengesellschaften an Kapitalgesellschaften, bei denen der Gesellschafter oder Beteiligte als Mitunternehmer anzusehen ist, § 15 Abs. 4 Satz 6–8 EStG. Dies gilt allerdings nicht, soweit der Verlust auf eine natürliche Person als beteiligter Mitunternehmer entfällt.
- Verluste bei beschränkter Haftung, § 15a EStG
- Verluste im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen, § 15b EStG
- Verluste aus Kapitalvermögen, § 20 Abs. 6 EStG
- Verluste aus sonstigen Einkünften i. S. d. § 22 Nr. 3 EStG, § 22 Nr. 3 Satz 3 und 4 EStG
- Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften, § 23 Abs. 3 Satz 7 und 8 EStG

Die sog. Verlustausgleichsbeschränkungen werden auch „besondere Verrechnungskreise“ genannt, für die § 10d Abs. 4 EStG (gesonderte Feststellung von Verlustvorträgen) entsprechend anzuwenden ist.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verlustausgleichsbeschränkungen – v10575

Nach dem BMF-Schreiben vom 29.11.2004, BStBl 2004 I S. 1097, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 10d/1, ist die Abzugsbeschränkung des § 10d Abs. 2 EStG sowohl im Rahmen des Verlustvortrags nach § 10d Abs. 2 EStG als auch innerhalb der besonderen Verlustverrechnungskreise in Ansatz zu bringen.

► Beispiel:

Richard Reich erzielt im Jahr 02 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung i. H. v. 5.000.000 € und Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften i. H. v. 2.500.000 €. Zudem besteht aus 01 ein Verlustvortrag aus privaten Veräußerungsgeschäften i. H. v. 2.100.000 € und ein Verlustvortrag nach § 10d Abs. 2 EStG i. H. v. 4.300.000 €.

► Lösung:

Für die Einkünfte aus den privaten Veräußerungsgeschäften (§ 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 EStG) besteht nach § 23 Abs. 3 Satz 7 und 8 EStG ein gesonderter Verrechnungskreis.

Innerhalb dieses Verrechnungskreises kann nach § 10d Abs. 2 EStG wie folgt im Veranlagungszeitraum 02 verrechnet werden:

<i>Einkünfte aus § 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 EStG</i>	<i>2.500.000 €</i>
<i>unbeschränkt vortragsfähig maximal</i>	<i><u>1.000.000 €</u></i>
<i>Verbleibende Einkünfte aus § 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 EStG</i>	<i>1.500.000 €</i>
<i>davon 70 % = maximaler restlicher Verlustvortrag</i>	<i><u>1.050.000 €</u></i>
<i>sog. Mindestbesteuerung</i>	<i>450.000 €</i>

Im Rahmen des gesonderten Verlustverrechnungskreises i. S. d. § 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 EStG ergibt sich ein Verlustvortrag i. H. v. 50.000 € (= 2.100.000 € ./. 1.000.000 € ./. 1.050.000 €), der gesondert festzustellen und auf die Jahre 03 ff. vorzutragen ist, bis er endgültig aufgebraucht ist.

Folglich ergibt sich ein Gesamtbetrag der Einkünfte vor Verlustabzug i. S. d. § 10 Abs. 2 EStG, jedoch nach Berücksichtigung des Verlustes innerhalb des gesonderten Verlustverrechnungskreises i. H. v. 5.450.000 € (= 5.000.000 € + 450.000 €).

Ausgehend von diesem Gesamtbetrag der Einkünfte wird der Verlustabzug i. S. d. § 10d Abs. 2 EStG berücksichtigt:

Gesamtbetrag der Einkünfte vor Verlustvortrag	5.450.000 €
unbeschränkt vortragsfähig maximal	<u>1.000.000 €</u>
restlicher Gesamtbetrag der Einkünfte	4.450.000 €
davon 70 % = maximaler restlicher Verlustvortrag	<u>3.115.000 €</u>
sog. Mindestbesteuerung	1.335.000 €

Im Rahmen des § 10d Abs. 2 EStG ergibt sich ein Verlustvortrag i. H. v. 185.000 € (= 4.300.000 € ./. 1.000.000 € ./. 3.115.000 €), der gesondert festzustellen und auf die Jahre 03 ff. vorzutragen ist, bis er endgültig aufgebraucht ist.

Liegen bei einem Steuerpflichtigen Einkünfte aus mehreren besonderen Verrechnungskreisen vor, findet die Abzugsbeschränkung bei jedem der besonderen Verrechnungskreise gesondert Anwendung.

Bei zusammen veranlagten Ehegatten/Lebenspartnern ist die Abzugsbeschränkung von 1.000.000 € zu verdoppeln und ebenso wie die Grenze von 70 % auf die zusammengerechneten Einkünfte der Ehegatten/Lebenspartner aus dem jeweiligen besonderen Verrechnungskreis anzuwenden.

Bei der Behandlung des Höchstbetrags für den Verlustrücktrag nach § 10d Abs. 1 EStG ist entsprechend zu verfahren.



HINWEIS

Ein umfangreiches Beispiel zur Problematik der gesonderten Verlustverrechnungskreise und dem Verlustvortrag bei zusammen veranlagten Ehegatten befindet sich in H 10d EStH „Verlustvortragsbegrenzung“.

4. Abzugsberechtigter

Verlustabzugsberechtigter ist grundsätzlich derjenige, in dessen Person die Verluste entstanden sind.

4.1 Zusammenveranlagung von Ehegatten/Lebenspartner

Eine Besonderheit besteht bei Ehegatten/Lebenspartnern, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden. Hier ist zunächst bei der Berechnung des verbleibenden Verlustabzugs ein Ausgleich mit den anderen Einkünften des Ehegatten/Lebenspartners vorzunehmen, der die negativen Einkünfte erzielt hat. Verbleibt bei ihm ein negativer Betrag bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte, ist dieser mit dem positiven Betrag des anderen Ehegatten/Lebenspartners auszugleichen. Ist der Gesamtbetrag der Einkünfte negativ und wird dieser nach § 10d Abs. 1 EStG nicht oder nicht in vollem Umfang zurückgetragen, ist der verbleibende Betrag als Verlustvortrag gesondert festzustellen. Bei dieser Feststellung sind die negativen Einkünfte auf die Ehegatten/Lebenspartner nach dem Verhältnis aufzuteilen, in dem die auf den einzelnen Ehegatten/Lebenspartner entfallenden Verluste im Veranlagungszeitraum der Verlustentstehung zueinanderstehen.



4.2 Erbfälle

Zum Todeszeitpunkt nicht aufgezehrte Verluste des Erblassers können im Todesjahr nur in den Verlustausgleich nach § 2 Abs. 3 EStG bei der Veranlagung des Erblassers einfließen (Ausgleich mit positiven Einkünften des Erblassers). Sie können grundsätzlich nicht im Rahmen des Verlustausgleichs und -abzugs bei der Veranlagung des Erben berücksichtigt werden, R 10d Abs. 9 Satz 1 und 2 EStR und H 10d EStH „Verlustabzug in Erbfällen“.

► Beispiel:

Emil Schmid, ledig, verstirbt am 15.4.02. Sein Sohn Silvio Schmid ist der alleinige Gesamtrechtsnachfolger. Emil Schmid hatte im Jahr 01 einen Gesamtbetrag der Einkünfte i. H. v. 30.000 € und im Jahr 00 von 0 €. Bis zum 15.4.02 hat er Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung i. H. v. 5.000 € und gewerbliche Einkünfte i. H. v. ./. 50.000 €.

► Lösung:

Im Jahr 02 erzielt Emil Schmid nach Vornahme des Verlustausgleichs (§ 2 Abs. 3 EStG) einen Gesamtbetrag der Einkünfte i. H. v. ./. 45.000 €. Der Verlust i. H. v. 45.000 € kann i. H. v. 30.000 € auf das Jahr 01 zurückgetragen werden (§ 10d Abs. 1 EStG). Somit ergibt sich für das Jahr 01 ein Gesamtbetrag der Einkünfte für Emil Schmid nach Verlustverrechnung i. H. v. 0 €. Der verbleibende Verlust nach Verlustrücktrag i. H. v. 15.000 € geht unter. Der Gesamtrechtsnachfolger Silvio Schmid kann den nicht genutzten Verlust i. H. v. 15.000 € nicht bei seiner eigenen Veranlagung geltend machen, H 10d EStH „Verlustabzug in Erbfällen“.

Werden Ehegatten/Lebenspartner jedoch für das Todesjahr zusammen veranlagt, sind Verluste des verstorbenen Ehegatten/Lebenspartners aus dem Todesjahr auszugleichen und Verlustvorträge des verstorbenen Ehegatten/Lebenspartners abzuziehen, § 26b EStG.

Werden die Ehegatten/Lebenspartner für das Todesjahr nach § 26, § 26b EStG zusammen veranlagt und erfolgt für das Vor- und Vorvorjahr ebenfalls eine Zusammenveranlagung, ist ein Rücktrag des nicht ausgeglichenen Verlusts des Erblassers in das Vor- und Vorvorjahr möglich.

Werden die Ehegatten/Lebenspartner für das Todesjahr zusammen veranlagt und erfolgt für das Vor- und Vorvorjahr eine Einzelveranlagung nach § 26a EStG, ist ein Rücktrag des noch nicht ausgeglichenen Verlusts des Erblassers nur bei der Veranlagung des Erblassers zu berücksichtigen (§ 62d Abs. 2 EStDV).

Werden die Ehegatten/Lebenspartner für das Todesjahr nach § 26a EStG einzeln veranlagt und erfolgt für das Vor- und Vorvorjahr eine Zusammenveranlagung, ist ein Rücktrag des nicht ausgeglichenen Verlusts des Erblassers in das Vor- und Vorvorjahr möglich (§ 62d Abs. 1 Satz 1 EStDV).

Werden die Ehegatten/Lebenspartner für das Todesjahr nach § 26a EStG einzeln veranlagt und erfolgt auch für das Vor- und Vorvorjahr eine Einzelveranlagung nach § 26a EStG, ist ein Rücktrag des noch nicht ausgeglichenen Verlusts des Erblassers nur bei der Veranlagung des Erblassers zu berücksichtigen.

► ÜBERSICHT ZUM VERLUSTRÜCKTRAG BEI EHEGATTEN/LEBENSPARTNERN:

		I	II	III	IV
Vor- und Vorvorjahr	Zusammenveranlagung	x		x	
	Einzelveranlagung		x		x
Todesjahr	Zusammenveranlagung	x	x		
	Einzelveranlagung			x	x
Verlustrücktrag		ja	nur auf Erblasser	ja	nur auf Erblasser

Zudem ist zu beachten, dass für den hinterbliebenen Ehegatten/Lebenspartner für den Verlustvortrag und die Anwendung der sog. Mindestbesteuerung nach § 10d Abs. 2 EStG allein die auf ihn entfallenden nicht ausgeglichenen negativen Einkünfte maßgeblich sind.

III. ANRECHNUNG VON GEWERBESTEUER

Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit Ausnahme der § 34f, § 34g, § 35a und § 35c EStG, ermäßigt sich, soweit sie anteilig auf im zu versteuernden Einkommen enthaltene gewerbliche Einkünfte entfällt (Ermäßigungshöchstbetrag),

- bei Einkünften aus gewerblichen Unternehmen i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG um das Vierfache des jeweils für den dem Veranlagungszeitraum entsprechenden Erhebungszeitraum nach § 14 des Gewerbesteuergesetzes für das Unternehmen festgesetzten Steuer-messbetrags (Gewerbesteuer-Messbetrag), und
- bei Einkünften aus Gewerbebetrieb als Mitunternehmer i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG oder als persönlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG

um das Vierfache des jeweils für den dem Veranlagungszeitraum entsprechenden Erhebungszeitraum festgesetzten anteiligen Gewerbesteuer-Messbetrags.

Der Ermäßigungshöchstbetrag ist wie folgt zu ermitteln:

$$\text{Höchstbetrag} = \frac{\text{Summe der positiven gew. Einkünfte}}{\text{Summe der positiven Einkünfte}} \times \text{geminderte tarifliche Steuer}$$

Des Weiteren ist zu beachten, dass der Steuerermäßigungsbetrag auf die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer beschränkt ist. D. h., es ist zu einem der Ermäßigungshöchstbetrag und zum anderen die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer als Höchstbetrag bei der Ermittlung des Steuerermäßigungsbetrags zu berücksichtigen.

Weitere Ausführungen und Beispiele zur Steuerermäßigung bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb enthält das BMF-Schreiben vom 3.11.2016, BStBl 2016 I S. 1187 in Beck'sche Steuererlasse 1 § 35/1). Hierbei ist zu beachten, dass das BMF-Schreiben noch von einer Ermäßigung um das 3,8-fache des Gewerbesteuer-Messbetrags ausgeht.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerermäßigung für Gewerbesteuer § 35 EStG – v10576



IV. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 45 Minuten

Barbara Brunner (58 Jahre alt, konfessionslos, nachfolgend kurz: **BB**) ist seit Dezember 01 verwitwet und lebt in München. Nach dem vorliegenden amtlichen Ausweis besteht ein Grad der Behinderung von 70.

Seit Herbst 03 lebt ihre 27-jährige Tochter Anna mit ihr gemeinsam in deren Einfamilienhaus. Anna hat nach dem Abitur eine Ausbildung als Bankkauffrau erfolgreich abgeschlossen. Seit dem Wintersemester 03 studiert Anna Betriebswirtschaftslehre an der Universität München.

Zusätzlich arbeitete Anna ganzjährig in der Gaststätte ihrer Mutter und erhielt 04 insgesamt einen Bruttoarbeitslohn von monatlich 800 €. Die angefallenen Arbeitgeberanteile zur Renten- und Pflegeversicherung betrugen 15 % des Arbeitslohns. Einem fremden Dritten hätte BB für die von Anna geleisteten Aushilfsarbeiten einen monatlichen Arbeitslohn von 450 € in Form einer sog. Mini-Job Vergütung (§ 8a SGB IV) bezahlt (die gesetzlichen Sozialabgaben sind mit ebenfalls 15 % des Arbeitslohns anzunehmen).

Anna hatte während ihrer Tätigkeit bei der Bank eine private Krankenversicherung abgeschlossen, die sie auch weiterhin fortführt. BB übernahm diese Beiträge im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht und zahlte in 04 insgesamt 1.750 €, davon entfällt auf sog. Walleistungen ein Betrag von 250 €.

Seit Januar 02 erhält BB von der PECH GmbH, deren Geschäftsführer ihr verstorbener Ehemann war, eine monatliche Pension von 2.000 € (vor Abzug von LSt, SolZ) ausbezahlt.

Die Gewinnermittlung der von Barbara Brunner betriebenen Gaststätte weist einen Gewinn i. H. v. 70.000 € aus. Dabei wurde der an Anna Brunner bezahlte Arbeitslohn i. H. v. 9.600 € ebenso gewinnmindernd erfasst wie die angefallenen Beiträge zur Sozialversicherung i. H. v. 1.440 €.

Die abziehbaren Sonderausgaben betragen 5.000 €.

AUFGABE

Ermitteln Sie das zu versteuernde Einkommen der BB für 04 (= VZ 2025). Begründen Sie Ihre Entscheidungen hinreichend unter Angabe der einschlägigen Bestimmungen. Notwendige Berechnungen sind darzustellen.

Erforderliche Angaben, Anträge, Unterlagen und Bescheinigungen liegen vor.

Auf die allgemeinen Angaben (Steuerpflicht, Veranlagungsform, Tarif) ist nicht einzugehen.

2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit: ca. 10 Minuten

Peter Panther (P) hat im Kalenderjahr 02 einen Verlust aus Gewerbebetrieb i. H. v. 150.000 €, einen Überschuss aus Vermietung und Verpachtung i. H. v. 9.000 € und einen Gewinn aus der Veräußerung von Wertpapieren (§ 20 Abs. 2 und 4 EStG) abzüglich des Sparer-Pauschbetrags i. H. v. 5.500 € erzielt. Im Jahr 01 beträgt der Gesamtbetrag der Einkünfte des P 3.000 € und im Jahr 00 1.000 €. Zudem hat er aus dem Jahr 2008 einen Verlust i. S. d. § 23 EStG a. F. aus einem Wertpapierveräußerungsgeschäft i. H. v. 2.000 €.

Welche ertragsteuerrechtlichen Auswirkungen ergeben sich für P? P möchte seine Verluste optimal nutzen. Bitte gehen Sie davon aus, dass P nach § 1 Abs. 1 EStG unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist und keinen Antrag auf Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG stellen möchte.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 ESt 14 – v14799

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1	Punkte	
	Soll	Ist
1. Berücksichtigung von Kindern		
Anna hatte zu Beginn des VZ das 25. Lebensjahr vollendet und kann deshalb, obwohl sie sich in Berufsausbildung befindet, nicht berücksichtigt werden. Ein Kinder-Freibetrag wird daher nicht gewährt (§ 32 Abs. 4 EStG).	1	
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb		
Aus dem Betrieb der Gaststätte erzielt BB Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Einkünfte sind der Gewinn, der durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt wird (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 5 EStG).	1	
bisher ermittelter Gewinn 70.000 €		
Zahlungen an Anna		
Arbeitsverhältnisse zwischen nahen Angehörigen können steuerlich nur anerkannt werden, wenn sie klar vereinbart, ernsthaft gewollt sind, tatsächlich durchgeführt werden und einem Fremdvergleich standhalten (H 4.8 EStH „Arbeitsverhältnisse mit Kindern“).	1	
Das Arbeitsverhältnis ist nur insoweit anzuerkennen, als es in den einzelnen Bezugsteilen angemessen ist. Die darüberhinausgehenden Beträge sind keine Betriebsausgaben sondern Entnahmen der BB.	1	
Somit kann BB infolge der Beschäftigung von Anna als Betriebsausgaben nur ein monatliches Bruttogehalt von 450 € und die dafür anfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung i. H. v. 15 % = 67,50 €, zusammen für 04 somit 6.210 € abziehen (bisher als Betriebsausgaben erfasst: 800 € × 12 = 9.600 € + 15 % Sozialabgaben = 1.440 €, zusammen 11.040 €)	2	
Der Differenzbetrag von 4.830 € (11.040 € ./. 6.210 €), zu dessen Leistung BB im Rahmen ihrer gesetzlichen Unterhaltspflicht verpflichtet ist, stellt eine Privatentnahme der BB i. S. d. § 4 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 12 Nr. 1 EStG dar. 4.830 €	1	
Gewinn aus Gewerbebetrieb 74.830 €		
3. Pensionszahlungen		
Aus den Pensionszahlungen der PECH GmbH erzielt BB Einkünfte aus nicht-selbständiger Arbeit gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Einkünfte sind der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten, mindestens aber den PB nach § 9a Satz 1 Nr. 1b EStG.	1	
Von den Versorgungsbezügen bleiben nach § 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EStG der Versorgungsfreibetrag sowie der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag steuerfrei. Diesen Freibeträgen ist das 12-fache der Pensionszahlung für Januar 02 (= 2023) zugrunde zu legen (§ 19 Abs. 2 Satz 4 Buchst. b EStG).	1	



Ermittlung der Einkünfte:			
Laufende Pension für 04 (2.000 € × 12 Mte)	24.000 €		
./.. steuerfreier Versorgungsfreibetrag für 04 i. H. v. 14 % von 24.000 € = 3.360 €, höchstens jedoch (Beginn der Pensionszahlungen: 2023)	1.050 €	1	
./.. steuerfreier Zuschlag zu diesem Versorgungs-FB	<u>315 €</u>	1	
Zwischensumme	<u>22.635 €</u>		
./.. PB gem. § 9a Satz 1 Nr. 1b EStG für Versorgungsbezüge	<u>102 €</u>	1	
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	<u>22.533 €</u>		
4. Außergewöhnliche Belastung			
4.1. Unterhaltsaufwendungen			
Anna wird nicht mehr als Kind berücksichtigt, d. h., es wird kein Freibetrag gem. § 32 Abs. 6 EStG gewährt.			
BB ist gesetzlich gegenüber ihrer Tochter zur Leistung von Unterhalt verpflichtet (H 33a.1 EStH „Unterhaltsberechtigung“). Die geltend gemachten Unterhaltsaufwendungen können daher im Rahmen des § 33a EStG berücksichtigt werden, da für Anna keine Person einen Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG oder Kindergeld hat und die Aufwendungen zwangsläufig entstanden sind (§ 33a Abs. 1 EStG).		1	
Da Anna zum Haushalt von BB gehört, kann davon ausgegangen werden, dass ihr Unterhaltsaufwendungen i. H. d. Höchstbetrags, d. h. i. H. v. 12.096 € entstanden sind (R 33a.1 Abs. 1 Satz 5 EStR).		1	
Dieser Betrag erhöht sich um die von BB für Anna getragenen Beiträge für die Krankenversicherung (ohne Beiträge für Wahlleistungen) i. H. v. 1.500 €, da diese nicht als Sonderausgaben abgezogen werden können, weil für Anna weder ein Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG noch Kindergeld gewährt wird (§ 33a Abs. 1 Satz 2 EStG, R 33a.1 Abs. 5 EStR).		2	
Ermittlung des abziehbaren Betrags:			
anzusetzende Unterhaltsaufwendungen	12.096 €		
+ Erhöhungsbetrag gem. § 33a Abs. 1 Satz 2 EStG, keine Kürzung, da private Krankenversicherung	<u>1.500 €</u>		
Gesamte berücksichtigungsfähige Aufwendungen	<u>13.596 €</u>	13.596 €	1
./.. Kürzung wegen eigener Einkünfte und Bezüge			



Der angemessene Arbeitslohn aus dem Mini-Job gehört, da er pauschal versteuert wird, nicht zu den Einkünften, sondern zu den Bezügen (R 33a.1 Abs. 3 Satz 3 EStR).	5.400 €	1	
./. Unkostenpauschale (R 33a.1 Abs. 3 Satz 5 EStR)	<u>180 €</u>		
Summe der Einkünfte und Bezüge	<u>5.220 €</u>	1	
Anrechnungsfreier Betrag (§ 33a Abs. 1 Satz 5 EStG)	<u>624 €</u>		
Kürzung um	<u>4.596 €</u>	<u>4.596 €</u>	
abziehbarer Freibetrag gem. § 33a Abs. 1 EStG	<u>9.000 €</u>	1	
4.2. Pauschbetrag für Menschen mit Behinderungen			
Nachdem ein Grad der Behinderung von 70 festgestellt wurde, wird ein Freibetrag von 1.780 € berücksichtigt (§ 33b Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 EStG).		1	
5. Ermittlung des zu versteuernden Einkommens			
Einkünfte aus Gewerbebetrieb	74.830 €		
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	22.533 €		
Summe der Einkünfte, zugleich Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG)	97.363 €	1	
./. Sonderausgaben lt. Sachverhalt	5.000 €		
./. außergewöhnliche Belastung			
a) Unterhaltsaufwendungen	9.000 €		
b) Pauschbetrag für Menschen mit Behinderungen	<u>1.780 €</u>		
Summe	10.780 €		
Einkommen (§ 2 Abs. 4 EStG), zugleich zu versteuerndes Einkommen (§ 2 Abs. 5 EStG)	81.583 €	1	
GESAMTPUNKTZAHL		23	



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 ESt 14 – v13922

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2	Punkte	
	Soll	Ist
Im Kalenderjahr 02 ist ein vertikaler Verlustausgleich zwischen den Einkünften aus Gewerbebetrieb und den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung vorzunehmen. Folglich verbleibt eine Summe der Einkünfte i. H. v. ./. 141.000 € (150.000 € ./. 9.000 €), § 2 Abs. 3 EStG.	1	
Der Gewinn aus der Veräußerung der Wertpapiere i. H. v. 5.500 € im Kalenderjahr 02 unterliegt der Abgeltungsteuer nach § 32d Abs. 1 EStG. Daher bleibt dieser Gewinn bei der Ermittlung der Summe der Einkünfte nach § 2 Abs. 5b EStG außer Betracht und kann nicht zum Verlustausgleich herangezogen werden.	1	
Auch kann der Gewinn aus der Veräußerung der Wertpapiere nach § 20 Abs. 2 und 4 EStG i. H. v. 5.500 € im Kalenderjahr 02 nicht mit dem Verlust i. S. d. § 23 EStG a. F. aus einem Wertpapierveräußerungsgeschäft i. H. v. 2.000 € aus dem Jahr 2008 verrechnet werden. Denn nach § 23 Abs. 3 Satz 7 EStG besteht für diesen Verlust ein gesonderter Verlustverrechnungskreis. Er kann nur mit Gewinnen aus § 23 EStG n. F. verrechnet werden.	1	
Folglich verbleibt ein Gesamtbetrag der Einkünfte i. H. v. ./. 141.000 € für P. Der Verlust i. H. v. 141.000 € kann i. H. v. 3.000 € auf das Jahr 01 und i. H. v. 1.000 € auf das Jahr 00 zurückgetragen werden (§ 10d Abs. 1 EStG).	1	
Allerdings sollte P nach § 10d Abs. 1 Satz 6 EStG einen Antrag auf Verzicht des Verlustrücktrags stellen. Der Gesamtbetrag der Einkünfte des P liegt sowohl im Jahr 01 als auch im Jahr 00 unter dem Grundfreibetrag des § 32a Abs. 1 EStG, so dass er keine Einkommensteuer zu entrichten hat.	1	
Nach § 10d Abs. 2 EStG ergibt sich folglich ein Verlustvortrag i. H. v. 141.000 €, der gesondert festzustellen und auf die Jahre 03 ff. vorzutragen ist, bis er endgültig aufgebraucht ist.	1	
Ebenso ist nach § 23 Abs. 3 Satz 8 i. V. m. § 10d Abs. 4 EStG ein Verlustvortrag i. H. v. 2.000 € gesondert festzustellen und auf die Jahre 03 ff. vorzutragen.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	7	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!